

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 요 구

일련번호 2024-□□◎사업소-007
제 목 수의계약 물가조사 등 계약업무 소홀
관계부서 □□◎사업소
조치부서 □□◎사업소
내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 「계약예규」, 「계약관리규정」 등에 따라 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있다. 또한, □□◎사업소 기술부는 「직제규정시행세칙」에 따라 각종 용역과 공사 시공에 필요한 자재·공기구·장비 소요 판단 후 계약담당부서에 구매요청하고, 계약담당부서는 구매요청부서의 계약의뢰 내용을 검토하고 요청받은 계약 건에 대하여 「국가계약법」, 「계약관리규정」 등 관련 규정과 절차를 준수하여 계약업무를 수행하고 있다.

2. 수의계약 가격조사 미흡

가. 판단기준

「국가계약법 시행령」 제9조, 「계약관리규정」 제2장 제2절과 「계약업무수행관련 유의사항 재강조」(ee처-4830, 2019. 8. 26.)에 따라 계약담당자는 계약체결 전 원가계산에 의한 가격, 거래실례 가격, 공급자의 제시가격 등의 가격조사를 통해 해당 계약목적물 가격의 적정성을 검토하여 예정가격을 결정함으로써 회사 예산이 낭비되는 일이 없도록 노력하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○사업소 계약담당자는 아래 [표 1]과 같이 12건의 물품계약을 수의계약으로 체결하면서 예정가격 결정을 위한 견적서를 징구할 때 2부 이상의 견적서를 징구하고 해당 계약목적물 가격의 적정성 여부를 검토하여 회사 예산이 낭비되지 않도록 해야 함에도, 구매요청 시 첨부된 단일 견적서를 활용하거나 조달요청부서의 구입 신청서 단가를 그대로 적용하는 등 가격조사를 미흡하게 하였다.

[표 1] 가격조사 미흡내역 내역

(단위 : 원)

연번	계약일자	계약내역	구매요청 금액	가격조사 업체	가격조사 금액	계약상대자	계정과목
1	2021. 5. 10.	소모품비(30m도넛클로) 외 9종	1,755,643	오피스디포 □○점	1,755,643	오피스디포 □○점	소모품비/사무용품
2	2021. 7. 7.	□○O/H 기술정산서 제본(기계)	2,972,000	212인쇄	2,972,000	212인쇄	도서인쇄비/별론인쇄
3	2021. 7. 7.	□○OH 기술정산서 제본(계전)	2,910,000	212인쇄	2,910,000	212인쇄	도서인쇄비/별론인쇄
4	2021. 9. 6.	유압웨지 & 스프레더	4,491,000	111	4,491,000	11상사	공구와기구
5	2021. 10. 15.	에어컨, 냉방기	1,588,000	9874공조시 스템	1,588,000	9874 공조시스템	비품
6	2021. 12. 14.	안마의자	4,454,546	ee44	4,454,546	ee44	비품
7	2021. 12. 10.	슬링벨트 외 26종	2,958,100	目㉿●V	2,958,100	目㉿●V	소모품비/공기구
8	2022. 3. 14.	유압 램 외 5종	20,066,000	111	20,066,000	924	공구와기구
9	2022. 3. 10.	베어링 가열기	4,763,000	111	4,763,000	!!!	공구와기구
10	2022. 4. 20.	유압 펌프	2,866,000	111	2,866,000	(주)111	공구와기구
11	2022. 7. 4.	투명사다리바인더 외 12종	1,706,541	오피스디포 □○점	1,706,541	오피스디포 □○점	소모품비/사무용품
12	2023. 4. 12.	유압 펌프	31,732,000	111	31,732,000	%%%%%%%%	공구와기구

자료) SAP MM시스템 자료 및 □○사업소 제출 자료 재구성

3. 전자공개 수의계약 절차 미준수

가. 판단기준

계약담당부서는 수의계약의 방법으로 계약업무 추진 시, 물품의 추정 가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분¹⁾은 5백만 원 이상), 1억 원²⁾(2020. 4. 30.

1) 발주처의 요청에 따라 시행한 구매 건(지입자재비, 외주가공비, 장비임차료) 또는 계약금액 내에서 자체적으로 집행한 건(소모성 안전장구 등)에 대하여 집행 실적만큼 발주처로부터 정산을 받는 비목

이전은 5천만 원) 이하일 경우에는 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항과 「전자공개 수의계약³⁾ 추가 확대 시행 알림」(ee처-8037, 2018. 12. 31.)에 따라 전자공개 수의계약 절차에 의해 공정한 업체 선정이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

또한, 「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항 등을 심의하기 위해 본사 및 사업소에 계약심의위원회를 구성⁴⁾ 하여 운영하며, 심의사항에 관한 심의 사유가 발생하였을 때는 위원장은 심의 위원회를 소집하여야 한다.

따라서, 사업소 물품 구매 시 전자공개 수의계약 절차로 진행하여야 함에도 해당 절차를 거치지 아니하고 특정업체와 수의계약을 체결할 때에는, 사업소 계약심의위원회를 개최하여 수의계약 사유 등에 대해 충분히 검토를 거친 후에 추진해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○사업소는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) ☎ ☎ 물품의 추정가격이 3백만 원 이상, 1억 원 이하인 경우에 대해 전자공개 수의계약 실시 여부 검토 결과, 아래 [표 2]와 같이 총 26건(공공구매 실적 적용 가능 업체의 사유로 수의계약 체결 23건, 노사간담회 요청 제품의 사유로 제조사와 수의계약 체결 1건과 담당자의 업무 착오로 인한 수의계약체결 2건)에 대해 전자공개 수의계약으로 진행하여야 함에도 별도의 사업소 계약심의위원회 개최, 심의 없이 수의계약을 체결하였다.

2) 「국가계약법 시행령」 제26조제6항에 근거하여 코로나19 극복을 위한 한시적 특례로 「기획재정부 고시 제2020-11호」(2020. 5. 1.~ 12. 31.) 및 「기획재정부 고시 제2020-38호」(2021. 1. 1.~ 6. 30.), 「기획재정부 고시 제2021-12호」(2021. 7. 1.~ 7. 5.)에 따라 소액 수의계약 한도가 5천만 원에서 중전 대비 2배인 1억 원으로 해당 고시 적용기간 ☎ ☎ 상향 조정되었으며, 이후 2021. 7. 6.부로 같은 법 시행령 개정예 따라 소액 수의계약 한도가 1억 원으로 상향되었음.

3) 수의계약 대상업체 선정 시 경쟁입찰에 준하여 전자조달시스템(SRM) 공개를 통해 복수의 견적서를 받아 업체를 선정

4) 사업소계약심의위원회는 위원장(사업소장), 위원(위원장이 지명하는 부(차)장 2인 이상), 간사(사업소 계약담당부서 차장 또는 계약담당직원)으로 구성함.

[표 2] 전자공개 수의계약 미실시 내역

(단위 : 원)

연번	계약일자	구매내역	계정과목	업체명	추정가격	요청부서	미실시 사유
1	2021. 10. 20.	베벨디스크 외 45종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	5,627,020	ㅇㅇ담당	공공구매
2	2021. 10. 20.	면장갑 외 2종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	4,477,200	ㅇㅇ담당	공공구매
3	2021. 11. 10.	청소용넝마 외 36종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	3,252,100	ㅇㅇ담당	공공구매
4	2021. 12. 14.	안마의자	비품	ee44	4,454,546	ee팀	노시간담회 요청
5	2022. 4. 27.	USB 충전헤드렌턴 외 176종	소모품비/공기구	ㄷㄴㅇ	15,073,562	ㅇㅇF J	공공구매
6	2022. 5. 12.	원터치피팅 외 48종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	15,312,010	ㅇㅇF J	공공구매
7	2022. 5. 17.	센서	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	9,800,000	ㅇㅇF J	공공구매
8	2022. 5. 31.	비계클램프 외 49종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	6,670,900	ㅇㅇF J	공공구매
9	2022. 6. 2.	1" SQ 임팩트 소켓 외 47종	소모품비/공기구	↑ ↓ 123	3,955,920	ㅇㅇF J	담당자 업무착오
10	2022. 6. 2.	CABLE TIE 외 32종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	3,899,600	ㅇㅇF J	담당자 업무착오
11	2022. 6. 7.	베벨디스크 외 33종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	5,946,000	ㅇㅇF J	공공구매
12	2022. 11. 8.	정밀석정반 외 10종	소모품비/공기구	ㄷㄴㅇ	3,960,000	ㅇㅇF J	공공구매
13	2023. 2. 7.	고속 절단기 부속품 외 10종	소모품비/공기구	ㄷㄴㅇ	6,373,600	ㅇㅇF J	공공구매
14	2023. 3. 28.	외경 마이크로 미터 외 1종	공구와기구	ㄷㄴㅇ	8,800,000	ㅇㅇF J	공공구매
15	2023. 5. 4.	만능 크리너 외 15종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	3,063,000	ㅇㅇF J	공공구매
16	2023. 5. 18.	치약 외 7종	지급수수료/소독세탁	654123사회적협동조합	3,178,400	ee팀	공공구매
17	2023. 8. 3.	테이퍼 게이지 외 14종	소모품비/공기구	ㄷㄴㅇ	3,994,000	ㅇㅇF J	공공구매
18	2023. 8. 3.	용접봉 외 15종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	3,998,000	ㅇㅇF J	공공구매
19	2023. 10. 27.	용접기 부속품 외 18종	소모품비/공기구	ㄷㄴㅇ	3,449,450	ㅇㅇF J	공공구매
20	2023. 11. 14.	라켓핸들(통) 외 44종	소모품비/공기구	ㄷㄴㅇ	3,793,970	ㅇㅇF J	공공구매
21	2023. 12. 5.	절단석 외 15종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	4,748,940	ㅇㅇF J	공공구매
22	2024. 4. 18.	체인 블럭 외 39종	소모품비/공기구	??????주식회사	7,610,700	ㅇㅇF J	공공구매
23	2024. 4. 19.	와이프울 외 15종	기타잡자재비	ㄷㄴㅇ	4,014,720	ㅇㅇF J	공공구매
24	2024. 6. 3.	P.E FILM 외 24종	기타잡자재비	####	4,325,200	ㅇㅇF J	공공구매
25	2024. 6. 14.	나이론슬링 외 11종	기타잡자재비	####	3,094,000	ㅇㅇF J	공공구매
26	2023. 4. 13.	화장실 환경개선 공사	수선유지비/건물수리	(주)ㅇㅇㅇ	6,809,568	ee팀	공공구매
합 계					149,682,406		

자료) SAP MM시스템 자료 및 ㄱㄴ사업소 제출 자료 재구성

4. 물품 가공·제조 계약 등 도급계약 인지세 미납부

가. 판단기준

「인지세법」 제1조, 제3조와 같은 법 시행령 제2조의3에 따르면, 「건설 ○○기본법」 제22조, 「전기공사업법」 제12조, 「정보통신공사업법」 제26조, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 등에 따라 작성하는 도급 문서에는 아래 [표 3]과 같이 인지세를 납부하여야 한다.

[표 3] 「인지세법」 상 과세문서 및 세액 발체내역

과세문서	기재금액	인지세
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서 2. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
	기재금액이 3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
	기재금액이 5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
	기재금액이 1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
	기재금액이 10억 원을 초과하는 경우	35만 원

그리고, 「인지세법 시행령」 제12조(기재금액 변경 시의 세액 계산)에 따라 「인지세법」 제3조 제1항 제1호부터 제3호까지, 제5호 및 제6호에 따른 과세문서를 작성한 후에 그 기재금액을 증액하여 변경한 경우의 인지세액은 변경전의 계약금액과 증액한 금액의 합계액을 기재금액으로 한 세액에서 변경전의 계약금액을 기재금액으로 하여 납부한 세액을 뺀 금액으로 한다. 다만, 그 기재금액을 감액하여 변경한 경우에는 기재금액의 변경이 없는 것으로 본다.

또한 회사 내규 「계약관리규정」 제46조(계약서의 작성 및 체결) 제4항에 따라 전자계약서의 인지세는 「인지세법」 제3조 및 같은 법 시행령 제11조의 2에서 정하는 바에 따라 연대하여 납부하여야 한다. 단, 인지세는 납부금액의 100분의 50씩을 계약상대자와 분납한다.

이와 더불어, 「수주계약대장 인지세납부 시스템개선 알림 및 대외공사 인지세 납부 철저」(ee처-3258, 2021. 5. 26.)에 따라, 인지세납부 누락이 발생하지 않도록 처(실)·사업소별 주기적 인지세 납부현황 점검과 수주계약 생성·결재 시 입력·증빙 확인을 철저히 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□◎사업소는 아래 [표 4]와 같이 물품 가공·제조 계약을 체결하면서 인지세 과세대상 도급계약임에도 계약담당자의 착오로 인지세 80,000원(균등분담 시, 40,000원)을 납부하지 않았다.

[표 4] 물품 가공·제조계약 인지세 미납부 내역

(단위 : 원)

구분	계약번호	계약건명	계정과목	계약일자	계약금액	인지세 납부대상
1	R102203016	판형열교환기 가스켓	지입자재비	2022. 4. 14.	17,582,180	20,000
2	R102203207	SA192 bend tube	지입자재비	2022. 4. 19.	10,592,524	20,000
3	R102205134	HEX SOC BOLT 외 31종	지입자재비	2022. 5. 25.	11,789,118	20,000
4	R102311365	Wedge drive tool 외 16종	지입자재비	2023. 10. 27.	18,210,000	20,000
합 계						80,000

자료) SAP MM시스템 자료 및 ○○사업소 제출 자료 재구성

또한, 불연성 세척제 계약 건의 경우, 물품공급계약임에도 도급계약으로 인지하여 인지세 10,000원을 과다납부하였다.

[표 5] 물품 공급계약 인지세 납부 내역

(단위 : 원)

구분	계약번호	계약건명	계정과목	계약일자	계약금액	KPS 인지세 납부내역	비고
1	R102205749	불연성 세척제	지입자재비	2022. 6. 8.	20,497,400	10,000	

자료) SAP MM시스템 자료 및 ○○사업소 제출 자료 재구성

5. 과오납부 인지세 환급 미청구

가. 판단기준

「인지세법」 제1조 제2항에 따라 2인 이상이 공동으로 과세문서를 작성하는 경우, 계약상대자와 인지세를 연대하여 납부하여야 한다.

그리고, 「민법」 제424조에 따라 연대채무자의 부담부분은 균등한 것으로 추정되므로, 계약상대자와 인지세 부담 부분에 관하여 특별한 약정을 하지 않은 경우 균등 부담하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○사업소는 아래 [표 6]과 같이 ●○에너지공사, ○○○○○○○○○○○로부터 수주한 공사 3건에 대해 계약체결 시 인지세 부담 부분에

관한 특별한 약정없이 발주자분(균등분담 추정)까지 납부한 이후, 감사일 현재까지 환급받지 못하였다.

[표 6] 수주공사 과다납부 인지세 환급 미청구 내역

(단위 : 원)

구분	계약건명	계약상대자	최초계약		변경계약		인지세 납부금액	미환급 금액 (균등분담 추정)
			계약일자	계약금액	계약일자	계약금액		
1	■ ▶가압장 긴급복구 용역	㉠에너지공사	2024. 3. 5.	323,147,000	-	-	150,000	75,000
2	2024년 ◀ ▲ 열병합FII시설 정기점검보수공사	○○○○○○○○	2024. 2. 26.	740,300,000	2024. 5. 2	836,187,000	150,000	75,000
3	2023년 ◀ ▲ 열병합FII시설 정기점검보수공사	○○○○○○○○	2023. 3. 31.	830,712,000	-	-	150,000	75,000
합 계							450,000	225,000

자료) SAP 수주계약대장 자료, ㉠사업소 제출자료 재구성

관계부서 의견 ㉠사업소는 전자공개수의계약 물가조사 등 계약업무 전반에 관하여 미흡했던 점을 인정하였고, ㉠에너지공사로부터 수주한 ■ ▶가압장 긴급복구 용역 건의 경우 인지세 환급이 불가하다는 통보를 받아 회수(75,000원)가 불가함을 확인하였다. 그리고 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장은 하도급공사 경쟁계약 적격심사 업무(No.005)와 수의계약 물가 조사 등 계약업무를 부적정하게 한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다.

(경고)

② ㉠사업소장은 물품 가공·제조계약 관련 미납부한 인지세 80,000원은 납부하시고, 물품 공급계약 인지세 10,000원과 수주공사 과다납부 미환급 금액 225,000원 중 회수불가 금액(75,000원)을 제외한 150,000원은 회수하시기 바랍니다. (시정·회수)

③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행

하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
□□◎사업소	대리	☞●◁	계약담당	2021. 2. 26. ~ 현재	수익계약 물가조사 등 계약업무 소홀	기조치 No.005